

7001128-52.2003.8.26.0576

Classe: Execução da Pena

Assunto: Aberto

Magistrado: Rogerio Alcazar

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara das Execuções Criminais

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... cominada apenas quanto ao delito de roubo majorado (Artigo 157, § 2º, inciso I).

Preliminarmente, verifica-se que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, não se situando no exclusivo campo de uma ou de outra Vara de Execução Penal.

Não obstante, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara das Execuções Criminais

Avenida Dr Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

7001128-52.2003.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

7001128-52.2003.8.26.0576

Classe - Assunto

Execução da Pena - Aberto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADALTO FERRAZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogerio Alcazar

Vistos.

1. Em virtude de seu cumprimento, JULGO extinta as penas privativas de liberdade impostas ao sentenciado, relativas ao processo nº 92/2001, da Vara do Júri da Comarca de Santo André/SP, pelo cumprimento.

Tendo havido precedente ordem de liberação, fica dispensada a expedição de alvará de soltura, na forma do art. 409, parágrafo único, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

2. Não havendo condenação de pena de multa no que tange ao delito de homicídio qualificado, passo a apreciar o pedido de reconhecimento da prescrição da pena de multa cominada apenas quanto ao delito de roubo majorado (Artigo 157, § 2º, inciso I).

Preliminarmente, verifica-se que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo

ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, não se situando no exclusivo campo de uma ou de outra Vara de Execução Penal.

Não obstante, em cumprimento ao teor do Comunicado CG nº 412/2022, item 3 ("A Unidade Judicial de execução na qual tramita a pena corpórea será a competente para a extinção das penas de multa cumulativamente aplicadas, quando não houve ajuizamento da execução, a partir da publicação do Provimento CG nº 04/2020, em 05/03/2020, devendo ser observadas as disposições do art. 480, parágrafos 2º e 3º das NSCGJ."), e inexistindo comunicação do juízo da execução da pena de multa quanto à distribuição ou extinção de processo porventura existente, passo a analisar o pedido de reconhecimento da prescrição da multa aplicada, formulado em favor da apenado.

No mérito, embora se aplique à pena de multa as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, a conversão dela em dívida de valor não lhe retira o caráter penal, já que atribuído pela própria Constituição Federal, no art. 5º, XLVI, "c".

Este é o entendimento do C. STJ: "A pena de multa, embora constitua dívida de valor após o trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 51 do Código Penal, possui prazo prescricional próprio regido pelo art. 114, II, do referido diploma normativo, o qual determina que a prescrição da sanção pecuniária ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada." (AgRg no AREsp 1.249.344/ES, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02/08/2018).

Logo, por sua natureza penal, a pena de multa não se submete ao prazo de prescrição da pretensão executória de 05 (cinco) anos, estabelecido no art. 174 do Código Tributário Nacional e, sim, aos prazos previstos no artigo 109 c.c. art. 114, inciso II, ambos do Código Penal.

Ademais, reza o art. 112, inciso I, do Código Penal, que o marco inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória se dá com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, com base na pena in concreto.

Ainda que o STF, no ARE 848.107 RG, tenha decidido pela existência de repercussão geral em relação ao "Tema 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes"; o tema ainda pende de julgamento pela Suprema Corte e, portanto, vige a legislação penal mais benéfica ao réu.

No caso em apreço, a pena privativa de liberdade imposta ao delito de roubo foi de 05 anos e 04 meses de reclusão, de modo que o prazo prescricional é de 12 anos, de acordo com o disposto no artigo 109, inciso III, e artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.

Logo, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (datado de 15/09/2002 - fls. 03) como marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória, associado ao fato de que o apenado não quitou a multa mencionada até a presente data, à míngua de novas hipóteses interruptivas ou suspensivas, conclui-se que o prazo prescricional já transcorreu.

3. Ante o exposto, presente a causa extintiva, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão executória da pena de multa no que tange ao delito de roubo a que condenado o apenado, nos termos do artigo 114, inciso II, c.c. artigo 109, inciso III c.c. artigo 110, §1º, todos do Código Penal e, por consequência, JULGO EXTINTA

A PUNIBILIDADE em relação às penas impostas no processo nº 92/2001, da Vara do Júri da Comarca de Santo André/SP, com fulcro no artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal e artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

4. Transitada esta em julgado, encaminhe-se cópia à Vara de origem, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRGD, que servirá de ofício para todos os fins. Após, efetuadas as anotações necessárias, arquivem-se os autos.

P. I. C.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA